



**VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO**

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		28-01-2025		VERSION		2024		
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS		NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO	
				HAD	HDE	HTS		
TJF-0362		3		2	6	8		3

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJF-0133	Fundamentos de Derecho		
TJF-0233	Fundamentos de Derecho		

PRESENTACION

La unidad curricular fundamentos de derecho, constituye la base para el estudio y comprensión de las diversas instituciones de la ciencia del derecho, por lo que contribuirá en la formación integral del estudiante, quien desde el principio de su carrera y durante todo el ejercicio profesional, se encontrará en la necesidad de manejar las teorías, principios y fundamentos del derecho, en el análisis de las disposiciones constitucionales, la relación del derecho con otras ciencias e identificación de las leyes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En este sentido, se apoyará en las diversas normas reflejadas en leyes, reglamentos, jurisprudencias, decretos, entre otros, vigentes en la sociedad venezolana, así como, en los acuerdos y tratados Internacionales que la vinculan como una sociedad globalizada, en concordancia con las nuevas tecnologías, y su relación con otros países.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Brindar al estudiante las principales herramientas y conocimientos jurídicos que regulan las relaciones de las personas en sociedad, así como las negociaciones en el ámbito comercial con otros países del mundo, lo que le permitirá la comprensión e interpretación del marco legal nacional e internacional, con destrezas y actitudes proactivas, siendo herramientas necesarias, que fortalecerán, su análisis e interpretación, de manera crítica y reflexiva.

COMPETENCIAS PREVIAS

Posee conocimiento y dominio de la gramática y sintaxis de su lengua materna. Posee capacidad de análisis y síntesis. Controla y planifica el tiempo. Busca, procesa y analiza información. Conocimiento de la norma constitucional. Posee capacidad de comunicación oral y escrita. Se relaciona con otras personas.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Este módulo guarda relación directa con las cátedras de Legislación ya que es la base de todas ellas.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Formación de las Leyes	Regulación de la conducta: el derecho como producto y como factor social. Las normas, clasificación de las normas. El derecho: conceptualización, fines y valores del derecho, división del derecho, ramas del derecho. Clasificación de las fuentes del derecho.
Unidad II	CONTENIDOS
Nociones de Derecho Civil Personas, Derecho Civil Bienes y las Obligaciones.	Personas: clasificación: personas naturales, personas jurídicas: funcionales y asociativas. El patrimonio y los bienes: concepto, clases, importancia, clasificación. La propiedad: concepto, modos de adquirir y transmitir la propiedad. Las obligaciones: concepto, elementos, fuentes y extinción de las obligaciones. El contrato: elementos, vicios del consentimiento y tipos de contratos. La garantía: principales garantías: hipoteca, prenda, fianza y anticresis.
Unidad III	CONTENIDOS
El Poder Público	Estado, Nación y Gobierno: conceptos, características, diferencias. El territorio: concepto, principios constitucionales. Poder Público Nacional: origen, concepto, división. Poder Público Estatal: la autonomía de los Estados, las constituciones estatales. Los órganos del poder público estatal, función legislativa. Poder Público Municipal: autonomía municipal. Organización, administración y gobierno. Función legislativa. La Administración Pública: funciones, características e importancia.
Unidad IV	CONTENIDOS
Acuerdos y Tratados Internacionales	Los Tratados Internacionales: Concepto, Tipos, elementos y características, Importancia, Procedimiento de Celebración de los Tratados Internacionales. Principales Acuerdos y Tratados Internacionales.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Formación de las Leyes	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa los elementos implícitos en la formación de las Leyes y su importancia para el derecho como instrumento con fines gubernamentales.	Identifica las fuentes del derecho, enfatizando en los aspectos éticos y de justicia. Debate la importancia del derecho como factor social, y su contribución en la regulación de la conducta. Reflexiona en casos reales, sobre la ética, los valores y la conducta humana en la legislación estudiada.
UNIDAD II: Nociones de Derecho Civil Personas, Derecho Civil Bienes y las Obligaciones.	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza las nociones de derecho civil personas, bienes, las obligaciones y su necesidad para la regulación de la conducta de los ciudadanos en diversos entornos.	Estudia diversos casos reales, donde se presenten situaciones a resolver, y/o la revisión de jurisprudencias contempladas, en relación con la propiedad y la posesión, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Civil. Aplica las bases legales necesarias de acuerdo con el caso planteado, haciendo uso de los instrumentos jurídicos, y de la información digital correspondiente a los organismos del Estado. Valora la importancia del procedimiento jurídico a seguir en la solución y comprensión de los casos presentados.

UNIDAD III: El Poder Público	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea el Poder Público Nacional, así como las atribuciones y órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral dentro de las actividades del Estado venezolano, como unidades organizadas que permiten el armónico desenvolvimiento de los distintos estratos de la sociedad.	Identifica el Estado, Nación, Gobierno y las condiciones para la existencia del Estado. Maneja la clasificación del Poder Público, de acuerdo con el marco jurídico venezolano. Aprecia las principales instituciones y organismos que conforman la administración pública venezolana y la administración pública global, como entes regidos por las leyes de la nación.
UNIDAD IV: Acuerdos y Tratados Internacionales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Utiliza la normativa vigente y documentación que exigen los organismos e instituciones nacionales e internacionales en los acuerdos y tratados, a los fines del ejercicio profesional.	Compara los acuerdos y tratados internacionales, interpretando la legislación vigente nacional, en concordancia con estos. Realiza el procedimiento que se sigue para la celebración de los tratados internacionales. Asume las normativas vigentes como vía idónea para alcanzar acuerdos de manera satisfactoria.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, en indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayo, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo, folleto digital, entrevistas, elaboración de guiones, redacción de artículos, Test características emprendedoras.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Foros virtuales, Preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones, encuentros síncronos y asíncronos.	Imágenes interactivas, simposio, talleres, panel, foros virtuales, debates, panel de expertos, lecturas comentadas, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast. Retroalimentación constante sobre actividades de aprendizaje y asignaciones evaluativas, folleto digital, entrevistas, elaboración de guiones.	Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayo, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, Creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo, redacción de artículos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Arancibia, S., Yáñez, A. y Muñoz, K., (2017). Relaciones Comerciales de Venezuela con los Bloques Regionales. Asociación Venezolana de Exportadores-AVEX.
- Bracho, L. (2008). Fundamentos de Derecho Público. Una Estrategia Para su Estudio. Caracas-Venezuela. Vadell Hermanos Editores. <https://es.scribd.com/document/427759571/Pedro-Bracho-Fundamentos-de-Derecho>
- Bravo, T. (2018). Derecho Internacional Público Contemporáneo. Editorial Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
- Brewer, A. (2007). Estudios del Derecho Administrativo 2005-2007. Colección estudios jurídicos N° 15. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.
- Brewer, A. (2008). El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Colección estudios jurídicos N° 16. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.
- Código Civil de Venezuela (2012). Gaceta 2.990 extraordinaria del 26 de julio 1.982. Caracas Venezuela.
- Código de Comercio de Venezuela (1955). Gaceta Oficial Extraordinaria: Nro. 475. Caracas, Venezuela.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000). Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinaria del 24 de Marzo de 2000.
- Delgado, O. (2001) Lecciones de Introducción al Derecho. Caracas-Venezuela. 4ta edición. Vadell Hermanos Editores.
- Diez, J. Espósito, Izquierdo y García. (2018). Principios y Justicia en el Derecho Internacional. Año Madrid -España editorial dkinson, s.l.
- Fundamentos de Derecho. México. 2da. Edic. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Ossorio, M. (1986). Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales Montevideo: Obra Grande/Rosgal.
- Peña, S. (1997). Lineamientos de Derecho Administrativo. El Derecho Administrativo y sus Fuentes. Caracas-Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
- Peña, S. (2004). Manual de Derecho Administrativo. Caracas-Venezuela. Colección de estudios jurídicos Tribunal Supremo de Justicia.
- Peña, S. (2008). Lecciones de Derecho Constitucional General. Caracas-Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
- Urueña, R. (2014). Derecho Internacional, Poder y Límites del Derecho en la Sociedad Global. Programa de justicia global y derechos humanos. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Bogotá Colombia. Serie justicia social.